

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

Intellectual Property Law

ชุติกานต์ ช่วยแทน
สาขาวิชานิติศาสตร์

สิทธิบัตร(Patent)

หลักการทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิบัตร

- ▶ เป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความเติบโตด้านอุตสาหกรรม โดยกระตุ้นหรือส่งเสริมให้มีการวิจัยและสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้นักประดิษฐ์ได้เปิดเผยสิ่งประดิษฐ์ของตนสู่สาธารณชน
- ▶ เป็นการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประดิษฐ์หรือทายาทชั่วระยะเวลาหนึ่ง เพื่อไม่ให้บุคคลอื่นมาทำการประดิษฐ์แข่งขัน
- ▶ กฎหมายสิทธิบัตรมีลักษณะเฉพาะในตัวเองโดยให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่ผู้ประดิษฐ์ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด เพื่อปกป้องการค้าและอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันก็พยายามกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ไว้เพื่อป้องกันการผูกขาดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนรวม และยังเป็นการส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม

ข้อพิจารณาเบื้องต้นของกฎหมายสิทธิบัตร

1. สิทธิบัตรเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ก่อตั้งด้วยการจดทะเบียนเท่านั้น ดังนั้น หากไม่จดทะเบียนแล้ว สิทธิในสิทธิบัตรย่อมไม่เกิดขึ้น

แตกต่างจากลิขสิทธิ์ซึ่งเกิดขึ้นทันทีเมื่อมีการสร้างสรรค์และแตกต่างจากเครื่องหมายการค้า ซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้เครื่องหมายการค้านั้นๆ ก็ได้ แต่จะมีผลสมบูรณ์เมื่อมีการจดทะเบียน

2. กฎหมายคุ้มครองผู้ประดิษฐ์ ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยห้ามผู้อื่นลอกเลียนแบบการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยมิได้ให้ค่าตอบแทน

3. การที่สิ่งประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีในการประดิษฐ์จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องยื่นคำขอรับสิทธิบัตรตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

ข้อพิจารณาเบื้องต้นของกฎหมายสิทธิบัตร

4. สิ่งประดิษฐ์ที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ได้แก่
 - การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี หรือ
 - การกระทำที่ทำให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีรวมทั้งแบบผลิตภัณฑ์
5. คุณสมบัติของการประดิษฐ์หรือแบบผลิตภัณฑ์ต้องเป็นการประดิษฐ์ใหม่หรือ เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
6. ต้องมีการเปิดเผยรายละเอียดของการประดิษฐ์เมื่อยื่นขอรับสิทธิบัตร โดยการเปิดเผยนั้นต้องทำให้ผู้ที่มีความรู้ในศิลปะวิทยาการในสาขาวิชานั้นๆ สามารถนำไปประดิษฐ์ได้
7. ผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์สามารถโอนสิทธิในการยื่นขอรับสิทธิบัตรของตนเองได้ ซึ่งการโอนสิทธินี้หากไม่ใช่การโอนทางมรดกต้องทำตามแบบ

ข้อพิจารณาเบื้องต้นของกฎหมายสิทธิบัตร

8. ระยะเวลาในการคุ้มครองสิทธิบัตร ได้แก่

- สิทธิบัตรการประดิษฐ์มีระยะเวลา 20 ปี
- การออกแบบผลิตภัณฑ์มีระยะเวลา 10 ปี
- อนุสิทธิบัตรมีระยะเวลา 6 ปี แต่สามารถต่ออายุได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ปี

9. ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่ห้ามมิให้ผู้อื่นลอกเลียนแบบ หรือผลิตสิ่งต่างๆ เหมือนกับผลงานที่ได้มีการจดสิทธิบัตร ตลอดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด สิทธิดังกล่าวนี้ถือเป็นสิทธิเด็ดขาด

แม้ว่าบุคคลอื่นจะทำการประดิษฐ์หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเองในลักษณะไม่ได้ลอกเลียนงานของผู้ทรงสิทธิหรือนำเอาสิ่งประดิษฐ์ของผู้ทรงสิทธิบัตรมาวิเคราะห์จนสามารถผลิตขึ้นมา แต่หากผลงานนั้นมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกัน ผู้ทรงสิทธิบัตรก็มีสิทธิห้ามผู้นั้นทำการผลิตได้ เพราะเป็นการละเมิดสิทธิบัตร

ข้อพิจารณาเบื้องต้นของกฎหมายสิทธิบัตร

10. ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถอนุญาตหรือโอนสิทธิในสิทธิบัตรของตนให้แก่ผู้อื่นได้ ซึ่งการอนุญาตหรือการโอนที่ไม่ใช่โดยทางมรดกต้องทำตามแบบ

1. ความหมายและประเภทของสิทธิบัตร

ตามกฎหมายได้กำหนดความหมายของการประดิษฐ์
การออกแบบผลิตภัณฑ์ไว้ในมาตรา 3

ความหมายของสิทธิบัตร

พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 ได้กำหนดความหมายไว้ใน
มาตรา 3

สิทธิบัตร หมายความว่า หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อ
คุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์
ตามที่กำหนดในหมวด 2 และหมวด 3 แห่ง
พระราชบัญญัตินี้



1. ความหมายและประเภทของสิทธิบัตร

จากคำนิยาม แสดงให้เห็นว่า สิทธิบัตรเป็นหนังสือสำคัญที่ทางราชการออกให้เป็นเอกสารสิทธิที่คุ้มครองผลงานการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้สร้างผลงานจะต้องขอรับสิทธิบัตรตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้ได้รับความคุ้มครอง

ดังนั้น ตราบใดที่ผู้สร้างผลงานยังไม่ได้ขอรับสิทธิบัตร หากมีบุคคลมาสร้างผลงานเหมือนหรือคล้ายกัน และแม้จะลอกเลียนผลงานนั้นแล้วนำไปผลิตจำหน่าย ผู้สร้างผลงานนั้นก็ไม่สามารถดำเนินการใดๆตามกฎหมายได้

นอกจากสิทธิบัตรที่ทางราชการออกให้แล้ว ตามพ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 กำหนดให้มีการออกอนุสิทธิบัตรเป็นหนังสือสำคัญที่คุ้มครองแก่ผลงานการประดิษฐ์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

1. ความหมายและประเภทของสิทธิบัตร

สรุปได้ว่า สิทธิบัตร (Patent) อธิบายได้ 2 ความหมาย คือ

1. สิทธิบัตร คือหนังสือสำคัญหรือเอกสารสิทธิประเภทหนึ่ง ซึ่งตามมาตรา 3

“สิทธิบัตร” หมายความว่า หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตามที่กำหนดในหมวด 2 และหมวด 3 แห่งพระราชบัญญัตินี้

2. สิทธิบัตร คือ สิทธิพิเศษประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็น “สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right)” เนื่องการกระทำบางอย่างที่กฎหมายกำหนด เช่น มาตรา 36 บัญญัติให้ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นที่มีสิทธิผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร

2.ประเภทของงานสิทธิบัตร

สิ่งที่จะได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. สิทธิบัตร ดังนี้

1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Invention)
2. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
3. อนุสิทธิบัตร (Petty Patent)

2.ประเภทของงานสิทธิบัตร

- ความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างสิทธิบัตรการประดิษฐ์และสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ
 - สิทธิบัตรการการประดิษฐ์จะเน้นที่ประสิทธิภาพจากการประดิษฐ์นั้น ส่วนสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์จะเน้นที่ความสวยงาม รูปร่าง ลวดลาย และสีภายนอก
 - สำหรับอนุสิทธิบัตร เป็นการประดิษฐ์บางประเภทที่ยังไม่มีคุณสมบัติถึงมาตรฐานที่จะจดทะเบียนเป็นสิทธิบัตรได้ (Standard Patent) เพราะเป็นการประดิษฐ์ที่ยังไม่ซับซ้อนมากและยังไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น
- อาจกล่าวได้ว่า อนุสิทธิบัตร คือรูปแบบของสิทธิบัตรอย่างหนึ่ง แต่หลักเกณฑ์การจดทะเบียนและระยะเวลาการคุ้มครองนั้นสั้นกว่าสิทธิบัตร

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (มาตรา 5)	สิทธิบัตรการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ (มาตรา 56)	อนุสิทธิบัตร (มาตรา 65 ทวิ)
(1) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (2) มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น (3) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถ ประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม	(1) เป็นการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ใหม่ (2) เป็นการออกแบบ ผลิตภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรม	(1) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (2) เป็นการประดิษฐ์ที่ สามารถประยุกต์ในทาง อุตสาหกรรม

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Invention)

1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Invention) มาตรา 5

มี 2 ส่วน ขึ้นอยู่กับลักษณะ กล่าวคือ

1.1 ถ้าเป็นความคิด หรือการคิดค้นเกี่ยวกับตัววัตถุ เป็นการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ (มุ่งเน้นที่ตัวผลิตภัณฑ์ “สิทธิบัตรผลิตภัณฑ์”)

“การประดิษฐ์” หมายความว่า การคิดค้นหรือคิดทำขึ้น อันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธีใดชิ้นใหม่ หรือการกระทำใด ๆ ที่ทำให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี (มาตรา 3)

จากนิยามแยกพิจารณาได้ดังนี้

- การประดิษฐ์เป็นการคิดค้นหรือคิดทำขึ้น
- เป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดชิ้นใหม่
- เป็นการกระทำใด ๆ ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีดีขึ้น

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Invention)

1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Invention) มาตรา 5

ผลิตภัณฑ์ (Product)

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ตามคำนิยามกฎหมายไม่ได้ให้ความหมายไว้โดยตรง คำว่าผลิตภัณฑ์ในลักษณะนี้จึงหมายถึง สิ่งที่มีรูปร่างหรือคุณสมบัติทางกายภาพทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นของแข็งหรือของเหลว เช่น เครื่องจักรกล เครื่องมือ ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ทางเคมี เช่น สารประกอบ สารผสม วัสดุ สาร เป็นต้น

สรุปคือ ผลิตภัณฑ์ เป็นผลที่ได้จากการประดิษฐ์ หรืออาจเรียกว่า เป็นสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งกฎหมายคุ้มครองลักษณะภายในของผลิตภัณฑ์

ต่างกับ “การออกแบบผลิตภัณฑ์” ซึ่งกฎหมายคุ้มครองลักษณะภายนอก เช่น รูปร่างของผลิตภัณฑ์

1.2 ถ้าเป็นการคิดค้นเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิต วิธีการผลิต เรียกว่า การประดิษฐ์เป็นกรรมวิธี (มุ่งเน้นที่กรรมวิธีการผลิตหรือการเก็บรักษา “สิทธิบัตรกรรมวิธี”)

"กรรมวิธี" หมายความว่า วิธีการกระบวนการ หรือกรรมวิธีในการผลิต หรือการเก็บรักษา ให้คงสภาพหรือให้มีคุณภาพดีขึ้นหรือการปรับสภาพให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์และรวมถึงการใช้ กรรมวิธีนั้น ๆ ด้วย (มาตรา 3)

กรรมวิธีจึงเป็นการประดิษฐ์ที่เป็นผลมาจากการคิดค้นหรือคิดทำขึ้น ซึ่งอาจแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ

1. ลักษณะที่ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ เรียกว่า กรรมวิธีการผลิต หมายถึง ขั้นตอนในการกระทำที่ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นมา เช่น วิธีการผสมปูนซีเมนต์
2. ลักษณะในการเก็บรักษาให้คงสภาพ หรือให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น หรือการปรับสภาพที่ดีขึ้น เช่น วิธีการหมักเบียร์ การฉายรังสีส้มเขียวหวาน

3.หลักเกณฑ์การขอรับสิทธิบัตร

การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ได้ กฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ไว้ในมาตรา 5- มาตรา 8 ดังนี้

มาตรา 5 ภายใต้งบบังคับมาตรา 9 การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่
- (2) เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และ
- (3) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม

3.หลักเกณฑ์การขอรับสิทธิบัตร

การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ได้ ตามมาตรา 5 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (มาตรา 6)
- (2) เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น (มาตรา 7) และ
- (3) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม (มาตรา 8)

ดังนั้น เงื่อนไขการขอรับสิทธิบัตรตามที่ปรากฏในมาตรา 5 นี้ ต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ครบทั้ง 3 ประการข้างต้นนี้ คือ เป็นการประดิษฐ์ที่มีความใหม่ มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นและสามารถนำไปใช้ได้ทางอุตสาหกรรม

3.หลักเกณฑ์การขอรับสิทธิบัตร

(1) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (มาตรา 6)

มาตรา 6 การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ได้แก่ การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว
งานที่ปรากฏอยู่แล้ว ให้หมายความถึงการประดิษฐ์ ดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) การประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร
- (2) การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่ออกมาแล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และ ไม่ว่าการเปิดเผยนั้นจะกระทำโดยเอกสาร สิ่งพิมพ์ การนำออกแสดง หรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใด ๆ
- (3) การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตรแล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร

(4) การประติษฐานที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักรเป็นเวลาเกิน18 เดือน ก่อนวันขอรับสิทธิบัตรแต่ยังมีได้มีการออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให้

(5) การประติษฐานที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร และได้ประกาศโฆษณาแล้วก่อนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร

การเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการ

-กระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย

- หรือการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดโดยผู้ประติษฐาน

- รวมทั้งการแสดงผลงานของผู้ประติษฐานในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือในงานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการ

- และการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดดังกล่าวได้ กระทำภายใน12 เดือนก่อนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตร มิให้ถือว่าเป็นการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดตาม (2)

การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ คือ การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว

คำว่า “งานที่ปรากฏอยู่แล้ว” หมายถึง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้นในเรื่องเดียวกันหรือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรมีอยู่ ณ เวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะต้องไม่เป็นงานที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้ว หรือเป็นงานที่ได้เปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์มาแล้ว หรือเป็นงานที่มีการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ไว้ หรือยื่นขอรับสิทธิบัตร ไว้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

มาตรา 6 (1) การประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้ว ได้แก่ การประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนขอรับสิทธิบัตร ซึ่งหมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีทุกอย่างที่มีใช้อยู่แล้วในประเทศไทยก่อนวันขอรับสิทธิบัตร

ข้อสังเกต

- การมีหรือใช้แพร่หลายนั้นหมายความว่า การมีหรือใช้แพร่หลายในประเทศไทยเท่านั้น
- การพิจารณาจำนวนการมีหรือใช้แพร่หลายนั้น เป็นข้อเท็จจริงที่ต้องพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป เช่น เครื่องจักรกลที่มีเพียง 1-2 เครื่อง หากมีการนำไปใช้ในลักษณะที่มีผู้รู้เห็นหรือได้รับประโยชน์แล้วก็ถือเป็นการมีหรือใช้แพร่หลายได้

หรือเช่น กรณีการผลิตยาสีฟันสมุนไพรให้มีฟันขาวสะอาดหากเป็นการใช้ส่วนตัวในครัวเรือนหรือแจกจ่ายแนะนำให้เพื่อนบ้านใช้ทดลองใช้ก็ไม่ถือว่าเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว (แต่หากทำการทดลองและมีการส่งออกไปทดลองในท้องตลาดในจำนวนมากก็อาจจะขาดความใหม่ได้)

ดังนั้น การพิจารณาว่างานประดิษฐ์นั้นมี หรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วก็ให้พิจารณาว่า งานนั้นได้ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยมีคนทั่วไปหรือบางกลุ่มรู้จักใช้งานนั้นพอสมควร แม้จะไม่มี การจำหน่ายก็อยู่ในความหมายนี้

- งานการประดิษฐ์ที่ถือว่ามีหรือใช้แพร่หลายต้องมียู่ก่อนวันขอรับสิทธิบัตร จะมีหรือใช้แพร่หลายโดยตัวผู้ประดิษฐ์เองหรือบุคคลอื่นก็ได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 934/2549

บริษัท ค. ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ "วิธีการเดินชมทัศนียภาพบนพื้นทะเลและอุปกรณ์สำหรับการเดินชมทัศนียภาพบนพื้นทะเล" โจทก์ซึ่งประกอบกิจการนำเที่ยวโดยการเดินชมทัศนียภาพบนพื้นทะเลถือว่ามี ความเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรพิพาท และได้รับผลกระทบโดยตรงจากการที่มีการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรดังกล่าว นับเป็นบุคคลผู้มีส่วนได้เสียที่จะฟ้องขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรได้ตาม พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 54 วรรคสอง

โจทก์มีพยานซึ่งอยู่ในวงการดำเนินาเบิกความชัดเจนว่าในส่วน of วิธีการตามข้อถือสิทธิในสิทธิบัตรมีการใช้กันอย่างแพร่หลายแล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร พยานหลักฐานโจทก์ได้แสดงถึงรายละเอียดของระบบการทำงานของอุปกรณ์เดินใต้น้ำที่มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อถือสิทธิตามสิทธิบัตรพิพาท โจทก์หาจำต้องนำสืบแยกแสดงขั้นตอนต่าง ๆ ตามลำดับทั้ง 10 ขั้นตอน ตามข้อถือสิทธิข้อ 1 รวมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมข้อ 2 ถึงข้อ 7 และกล่าวถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ว่าใช้ร่วมกันทั้งหมดหรือไม่อย่างไร กรณีที่มีการนำระบบและอุปกรณ์มาใช้กับนักท่องเที่ยวเช่นนี้ถือได้ว่าเป็นการใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรตามมาตรา 6 วรรคสอง (1)

มาตรา 6 (2) การเปิดเผยสาระสำคัญของรายละเอียดในที่นี่จะเป็นการเปิดเผย โดย เอกสารสิ่งพิมพ์ การนำออกแสดง หรือเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใดๆ ก็ได้ที่ทำให้สาธารณชนได้รับรู้หรือเข้าใจเกี่ยวกับการประดิษฐ์นั้น

ข้อสังเกต

- เป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชนก่อนวันขอรับสิทธิบัตร ไม่ว่าจะเป็นการกระทำในประเทศหรือต่างประเทศ
- การเปิดเผยต้องเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชนที่มุ่งให้สาธารณชนรับทราบ เช่น การตีพิมพ์ลงในหนังสือ วารสาร บทความ หรือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลการค้นคว้าทดลอง โดยกฎหมายไม่ได้คำนึงว่าจำนวนผู้รับรู้ข้อมูล การเปิดเผยจะมากหรือน้อย

- การเปิดเผยนี้ จะเป็นการกระทำโดยเจ้าของผลงานหรือบุคคลอื่นก็ได้

แต่หากเป็นการกระทำโดยบุคคลอื่นในลักษณะที่ไม่ชอบ เช่น นำข้อมูลการประดิษฐ์ไปเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงานหรือบุคคลอื่นนำไปเปิดเผยให้เป็นผลงานของตนเอง

หรือลูกจ้างนำข้อมูลการประดิษฐ์ไปเปิดเผยโดยละเมิดแก่บุคคลอื่นโดยละเมิดสัญญาจ้าง

เจ้าของผลงานการประดิษฐ์เหล่านี้จะได้รับการยกเว้นตามมาตรา 6 วรรคท้าย คือผลงานนั้นยังไม่ขาดความใหม่ เจ้าของผลงานยังสามารถขอรับสิทธิบัตรได้ เพราะถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการนำข้อมูลไปเปิดเผยโดยไม่ชอบ

มาตรา 6 (3) การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร ถือว่าเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วจึงขาดความใหม่ เพราะงานที่มีได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้ในประเทศใดก็ตาม กฎหมายอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบดูรายละเอียดในคำขอรับสิทธิบัตรนั้นได้

มาตรา 6 (4) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักรเป็นเวลาเกิน 18 เดือน ก่อนวันขอรับสิทธิบัตรแต่ยังมิได้มีการออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให้ กฎหมายถือว่าขาดความใหม่ เพราะโดยวัตถุประสงค์ของกฎหมายต้องการกระตุ้นให้ผู้ประดิษฐ์หรือเจ้าของผลงานที่ได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรไว้ในต่างประเทศมายื่นขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทยโดยเร็วภายใน 18 เดือน ดังนั้น หากพ้นกำหนด 18 เดือนแล้วก็จะหมดสิทธิยื่นขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย

ข้อสังเกต

การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรแต่ยังมิได้มีการออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให้ตามอนุमतรานี้ ผู้ขอรับสิทธิบัตรในต่างประเทศหมายถึงผู้ประดิษฐ์ผลงานนั้นเอง หากเป็นบุคคลอื่นย่อมไม่ถูกระทบสิทธิตามข้อนี้

ตัวอย่างเช่น นายแดงประดิษฐ์เครื่องปอกมันาคุดและยื่นขอรับสิทธิบัตรในนต่างประเทศ หากเกิน 18 เดือน ยังไม่ได้รับสิทธิบัตรในประเทศนั้นนายคณัยจะขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทยไม่ได้ แต่ในกรณีนี้ไม่กระทบสิทธินายสมใจหากประสงค์จะยื่นขอรับสิทธิบัตรเครื่องปอกมันาคุดที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นเองในประเทศไทย

มาตรา 6 (5) การประคิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรไว้แล้วไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศและนายทะเบียนได้ประกาศโฆษณาคำขอรับนั้นแล้วก่อนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร ก็ถือว่าสาธารณชนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวนั้นแล้ว

การโฆษณาคำขอนั้นเป็นขั้นตอนหนึ่งของการพิจารณาคำขอจดสิทธิบัตรที่นายทะเบียนประสงค์ให้มีการคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตร ดังนั้น ในการโฆษณานายทะเบียนจะเปิดเผยข้อมูลการประคิษฐ์ที่มีการขอรับสิทธิบัตรไว้ เมื่อคำขอถูกเปิดเผยในการ โฆษณาดังกล่าวก็จะถือว่าผลงานนั้นมีการปรากฏแล้วและจะทำให้การประคิษฐ์นั้นขาดความใหม่

3.หลักเกณฑ์การขอรับสิทธิบัตร

(2) เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น (มาตรา 7)

มาตรา 7 การประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น ได้แก่ การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่าย แก่บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญสำหรับงานประเภานั้น

“ขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น” คือ ลักษณะการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค หรือไม่เป็นการประดิษฐ์ที่อาจทำได้โดยง่ายต่อผู้ที่มีความรู้ในระดับธรรมดา คือ เป็นการพัฒนาการประดิษฐ์ ถ้าการประดิษฐ์มีการพัฒนาสูงขึ้น

หลักเกณฑ์การพิจารณาขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น มีดังนี้

- การประดิษฐ์ทำให้สามารถแก้ปัญหาที่แก้ไม่ได้มานาน
- การประดิษฐ์ที่ทำให้เกิดผลแตกต่างจากเดิม โดยไม่คาดคิดมาก่อน
- การประดิษฐ์นั้นประสบผลสำเร็จด้านการค้า

อาจกล่าวได้ว่า ขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น ต้องเน้นที่ “ผล” ที่แตกต่าง ดดยไม่เน้นว่าโครงสร้างแตกต่างไปเพียงใด

(2) เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น (มาตรา 7)

“บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญสำหรับงานประเภทนั้น” หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในระดับปานกลางหรือระดับเฉลี่ยโดยปกติ หรือทำงานในด้านนั้นอยู่เป็นประจำเป็นปกติ เช่น มีวิชาชีพในงานนั้น หรือ คลุกคลีให้ความสนใจศึกษาค้นคว้าหรือเคยผลิตผลงานที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่ขอรับสิทธิบัตรอยู่

(3) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม (มาตรา 8)

มาตรา 8 การประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม ได้แก่ การ ประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม

การประดิษฐ์นั้นต้องสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรมและผลงานนั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดผลได้อย่างแท้จริง ผลงานนั้นต้องสามารถผลิตหรือสร้างได้ตามที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรอ้างอิงในคำขอทุกประการ

เช่น ผลงานประดิษฐ์ยาฆ่าแมลงทางการเกษตร ต้องสามารถนำส่วนผสมที่เป็นสารเคมีตามที่ระบุไว้มาผลิต และเมื่อนำไปกำจัดแมลงที่เป็นศัตรูพืชทางการเกษตรแล้วได้ผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการผลิตทุกประการ